Splash Shark

# הסכם תנאי שימוש, בטיחות והשכרת מתקן מתנפח (Shark Splash)

## מסמך זה מהווה חוזה מחייב בין המשכיר לבין השוכר. חתימה על הסכם זה או קבלת המתקן מהווים אישור להסכמה לכל התנאים המפורטים להלן.

1. **הצהרת תקינות ופיצוי בגין נזקים**

• **הצהרת תקינות:** השוכר מאשר כי קיבל את המתקן והמפוח כשהם במצב נקי, תקין וראוי לשימוש. באחריות השוכר לבדוק את המתקן עם קבלתו.

• **אחריות לנזקים:** השוכר מתחייב לשמור על שלמות המתקן והציוד הנלווה לאורך כל תקופת ההשכרה.

• **דמי נזק:** מוסכם בזאת כי בכל מקרה של נזק למתקן (לרבות קרע, חור, נזק ו/או פגיעה במפוח, לכלוך חריג או החזרת המתקן כשהוא רטוב) שנגרם בעת שהמתקן היה ברשות השוכר, **ייגבה מהשוכר סכום פיצוי קבוע בסך 600 ש"ח** עבור עלויות התיקון, הטיפול והשבתת המתקן. סכום זה ייגבה באופן מיידי עם גילוי הנזק.

2. **הגבלות שימוש ובטיחות (שימוש ביתי בלבד)**

• **ייעוד:** המתקן מושכר לשימוש ביתי פרטי בלבד. חל איסור מוחלט על שימוש מסחרי או הפעלתו באירועים ציבוריים המוניים.

• **השגחה:** השימוש במתקן מחייב פיקוח תמידי וצמוד של מבוגר (מעל גיל 18). אין להשאיר ילדים ללא השגחה במתקן אפילו לרגע אחד.

**מגבלות פיזיות:**

* המתקן מיועד לילדים בגילאי 3-10 בלבד.

• משקל מקסימלי לילד: 45 ק"ג.

• חל איסור מוחלט על כניסת מבוגרים למתקן.

• **כללי התנהגות:** חובה לחלוץ נעליים, להסיר משקפיים, שעונים, תכשיטים וחפצים חדים. אין להכניס מזון, שתייה או צעצועים לשטח המתקן.

**3. הוראות התקנה ומיקום**

• יש להציב את המתקן על משטח ישר ונקי, במרחק של 2 מטרים לפחות מכל מכשול (גדר, עמודי חשמל).

• **חל איסור להציב את המתקן ישירות על בטון או אספלט.** במקרה של משטח קשיח, חובה להשתמש בריפוד רך (דשא סינטטי/פלציב) מתחת למתקן. (ריפוד רך אינו מסופק עם המתקן)

• יש לעגן את המתקן לקרקע באמצעות היתדות המצורפות בכל עת.

• אין להפעיל את המתקן בתנאי רוח חזקה, גשם או מזג אויר קיצוני.

## 4. **תחזוקה, פירוק והחזרה**

• **המפוח חייב לעבוד בצורה רציפה** כל עוד ישנם ילדים במתקן. יציאת אוויר מהתפרים היא תקינה ונועדה לווסת את הלחץ.

• במקרה של שימוש במים: יש לרוקן את המים בסיום השימוש ולייבש את המתקן לחלוטין לפני הקיפול. החזרת מתקן רטוב תחשב כנזק (עקב סכנת עובש).

• יש להחזיר את המתקן מקופל בתיק הנשיאה יחד עם המפוח וכל הציוד הנלווה (יתדות, חבלים).

## 5. **דיסקליימר - הגבלת אחריות (כתב ויתור)**

**השוכר מצהיר ומסכים כי:**

1. השימוש במתקן המתנפח כרוך בסיכונים טבעיים של פציעה אם לא נשמרים כללי הבטיחות.
2. המשכיר לא יישא בכל אחריות לנזקי גוף, פציעות, או נזקי רכוש שייגרמו לשוכר, למשתמשים במתקן או לצד ג' כלשהו במהלך תקופת ההשכרה.
3. השוכר פוטר את המשכיר מכל אחריות בגין כל תביעה, דרישה או טענה הקשורה לשימוש במתקן.
4. האחריות הבלעדית על בטיחות המשתמשים מוטלת על השוכר/המפעיל המבוגר בשטח.

## 6. **אישור והתחייבות**

**עצם ביצוע ההזמנה וקבלת המוצר מהווים אישור מצד השוכר כי קרא את כל תנאי השימוש והבטיחות המפורטים לעיל, הבין אותם במלואם, והסכים לכלל הסעיפים. אישור זה משמש כחתימה מלאה וכמחויבות חוזית ומשפטית של השוכר לפעול בהתאם לכל התנאים וההגבלות המופיעים במסמך זה.**